

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO: CONCEITO, REQUISITOS E ATRIBUTOS

CONCEITO • CO-FI-FO-MO-OB • PRESUNÇÃO • IMPERATIVIDADE • AUTOEXECUTORIEDADE



DIREITO ADMINISTRATIVO • AULA 03

DIA 20 | 5ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



CONCEITO

Nem todo ato da Administração é ato administrativo

1. Conceito de ato administrativo

Em formulação clássica, ato administrativo é declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, destinada a produzir efeitos jurídicos imediatos, sob regime de direito público e sujeita a controle de legalidade.

EXEMPLO Aplicação de sanção administrativa por autoridade competente é ato administrativo; assinatura de contrato privado pelo Estado pode ser ato da Administração sem ser ato administrativo típico.

BIZU 95+ ATO ADMINISTRATIVO é espécie dentro do gênero “atos da Administração”.

PEGADINHA Afirmar que todo ato praticado por órgão público é ato administrativo.

Q01 CEBRASPE • PC-ES • 2022

Assinale a definição correta de ato administrativo.

- A) Declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime de direito público e sujeita a controle judicial.
- B) Todo acontecimento natural com repercussão administrativa.
- C) Todo fato que corresponde a uma descrição normativa.
- D) Apenas os atos discricionários da Administração.
- E) Todo ato praticado por agente público, inclusive de direito privado.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Fato administrativo

Fato administrativo costuma designar a materialização concreta da função administrativa ou acontecimento que produz efeitos no campo administrativo sem ser declaração de vontade típica do ato. A execução material de obra é exemplo clássico.

EXEMPLO A ordem para demolir pode ser ato; a demolição material é fato administrativo.

BIZU 95+ ATO = declaração; FATO = execução/materialização, em abordagem clássica de prova.

PEGADINHA Chamar qualquer fato natural de ato administrativo.



ELEMENTOS

O núcleo CO-FI-FO-MO-OB

3. Competência

Competência é a atribuição legal conferida ao agente, órgão ou entidade para praticar o ato. Em regra, é irrenunciável, embora possa haver delegação e avocação dentro dos limites legais. Competência exclusiva não se delega.

EXEMPLO Chefe sem atribuição legal não pode aplicar sanção reservada a outra autoridade.

BIZU 95+ COMPETÊNCIA = quem pode praticar.

PEGADINHA Confundir incompetência com desvio de finalidade.

4. Finalidade

Finalidade é o resultado de interesse público que a lei busca com o ato. Todo ato deve atender à finalidade legal; desvio de finalidade ocorre quando o agente usa a competência para objetivo diverso.

EXEMPLO Transferir servidor só para puni-lo, quando a lei prevê transferência por necessidade administrativa, pode revelar desvio de finalidade.

BIZU 95+ FINALIDADE = para quê a lei deu o poder.

PEGADINHA Achar que boa intenção pessoal corrige finalidade ilegal.

Q02 CEBRASPE • PC-MA • 2018

De acordo com a doutrina majoritária, os elementos fundamentais do ato administrativo são:

- A) forma, competência, atribuição, finalidade e objeto.
- B) objeto, finalidade, motivo, competência e tipicidade.
- C) competência, forma, objeto, motivo e finalidade.
- D) motivo, objeto, finalidade, autoexecutoriedade e força coercitiva.
- E) objeto, motivo, competência, finalidade e abrangência.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



FORMA, MOTIVO E OBJETO

Três elementos que a banca mistura com atributos

5. Forma

Forma é o modo de exteriorização do ato. A Administração deve observar a forma exigida pelo ordenamento, embora nem todo vício formal produza a mesma consequência e alguns defeitos possam ser sanáveis conforme o caso.

EXEMPLO A lei exige ato escrito e motivado; manifestação oral informal pode ser inválida se não houver hipótese legal que a admita.

BIZU 95+ FORMA = como o ato aparece juridicamente.

PEGADINHA Afirmar que forma é sempre livre porque prevalece o interesse público.

6. Motivo x motivação

Motivo são os pressupostos de fato e de direito que justificam o ato. Motivação é a exposição desses motivos. Pela teoria dos motivos determinantes, quando a Administração declara motivos para agir, a validade do ato fica vinculada à veracidade e adequação deles, mesmo quando a motivação não era inicialmente exigida.

EXEMPLO Servidor é exonerado por “inassiduidade”, mas prova que nunca faltou: o motivo declarado é falso e compromete o ato.

BIZU 95+ MOTIVO = causa; MOTIVAÇÃO = explicação escrita/verbalizada da causa.

PEGADINHA Usar as duas palavras como sinônimos absolutos.

7. Objeto

Objeto é o efeito jurídico imediato produzido pelo ato: conceder licença, aplicar multa, nomear, demitir, autorizar, interditar. Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e compatível com a lei.

EXEMPLO Ato que ordena providência juridicamente impossível apresenta vício de objeto.

BIZU 95+ OBJETO = o que o ato faz no mundo jurídico.

PEGADINHA Confundir objeto com a intenção pessoal do agente.



ATRIBUTOS

Características que não são elementos de validade

8. Presunção de legitimidade e veracidade

Atos administrativos presumem-se praticados em conformidade com a ordem jurídica e, quanto aos fatos declarados pela Administração, há presunção de veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário.

EXEMPLO Multa administrativa produz efeitos até ser anulada ou suspensa, mas o particular pode provar ilegalidade.

BIZU 95+ PRESUNÇÃO = relativa, nunca blindagem contra controle.

PEGADINHA Chamar a presunção de absoluta.

Q03 CEBRASPE • PC-AL • 2021

A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa, pois admite prova em contrário por parte do interessado.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

9. Imperatividade

Imperatividade é a aptidão de certos atos para impor obrigações independentemente da concordância do administrado. Não aparece em todos os atos; atos enunciativos e negociais, por exemplo, podem não depender dessa força coercitiva.

EXEMPLO Interdição sanitária pode impor obrigação ao estabelecimento, mesmo sem concordância do proprietário.

BIZU 95+ IMPERATIVIDADE = impõe dever unilateralmente.

PEGADINHA Afirmar que todo ato administrativo é imperativo.

10. Tipicidade

Pela tipicidade, o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pelo ordenamento para produzir determinados efeitos. É atributo doutrinário especialmente associado aos atos unilaterais.

EXEMPLO A Administração não cria livremente uma sanção fora dos modelos jurídicos existentes.

BIZU 95+ TIPICIDADE limita improvisação estatal.

PEGADINHA Tratar tipicidade como um dos cinco elementos clássicos CO-FI-FO-MO-OB.



AUTOEXECUTORIEDADE

O atributo mais confundido

11. Autoexecutoriedade

Autoexecutoriedade permite que a Administração execute diretamente certas decisões sem precisar obter previamente ordem judicial, quando a lei autoriza ou quando a urgência da medida justifica a atuação imediata. Não está presente em todo ato.

EXEMPLO Administração pode interditar estabelecimento em situação legalmente prevista; já para cobrar coercitivamente multa não paga, em regra precisa da via judicial adequada.

BIZU 95+ AUTOEXECUTORIEDADE ≠ “Administração nunca precisa do Judiciário”.

PEGADINHA Dizer que cobrança forçada de multa é autoexecutória.

Q04 CEBRASPE • SENAPPEN • 2013

A cobrança de multas, em caso de resistência do particular, é um ato administrativo autoexecutório.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

Q05 CEBRASPE • PF • 2025

A presunção de veracidade refere-se aos fatos alegados pela Administração, ao passo que a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos se impõem a terceiros, independentemente de concordância.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

BIZU 95+ Quem? COMPETÊNCIA. Para quê? FINALIDADE. Como? FORMA. Por quê? MOTIVO. O quê? OBJETO. Depois pergunte quais ATRIBUTOS o ato possui.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - LETRA A

É a formulação clássica do conceito de ato administrativo usada pela CEBRASPE.

QUESTÃO 02 - LETRA C

Os cinco elementos clássicos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

QUESTÃO 03 - CERTO

A presunção de legitimidade é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

QUESTÃO 04 - ERRADO

A multa pode ser aplicada administrativamente, mas sua cobrança coercitiva, diante de resistência, não é executada diretamente pela Administração.

QUESTÃO 05 - ERRADO

A primeira parte está correta; a segunda descreve imperatividade, não autoexecutoriedade.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Ato administrativo não é todo ato da Administração. Elementos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Motivo ≠ motivação. Atributos: presunção, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade (conforme abordagem doutrinária). Presunção é relativa; nem todo ato é imperativo ou autoexecutório; cobrança forçada de multa não é autoexecução.

RASTREABILIDADE E FONTES

Doutrina majoritária de Direito Administrativo; Lei 9.784/1999 como referência geral de competência/delegação; acervo “30 melhores questões CEBRASPE - Introdução aos Atos Administrativos”, incluindo PC-ES 2022, PC-MA 2018, PC-AL 2021, SENAPPEN 2013 e PF 2025.

DIA 20 • AULA 03 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.